



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

18 במרץ 2024

1730

ח' באדר ב' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 10), התשפ"ד-2024 722

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 10), התשפ"ד-2024

תיקון סעיף 5

1. בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5(ב), אחרי "רופא" יבוא "על אדם העובד בפיקוח בפורדיאטריה, בפורדיאטריה ניתוחית או בכירופרטיקה לפי פרטים 6(3)ב, 7(5)ב ו-8(5) לתוספת הראשונה".

ד ב ר י ה ס ב ר

עיקרו של התיקון המוצע הוא בהארכת הוראות המעבר הנוגעות למקצוע הבריאות כירופרטיקה. התיקון המוצע נועד לסייע לעוסקים ולמבקשים לעסוק במקצוע הכירופרטיקה, באמצעות הארכת תקופת המעבר, בדומה לאופן שבו סייע החוק לעוסקים ולמבקשים לעסוק במקצועות הבריאות הישנים. להיבט זה של התיקון יש כמה רבדים, כמפורט להלן:

(1) הארכת המועדים הקבועים בהוראות המעבר לעניין עיסוק במקצוע, ובתנאים – המועד להגשת בקשה לקבלת תעודה בכירופרטיקה;

(2) בהמשך לכך, דחיית מועד כניסתן לתוקף של הוראות החוק, לגבי מקצוע הכירופרטיקה בלבד, לעניין ייחוד התואר, ייחוד פעולות, איסור התחזות, איסור העסקה, תחומי מומחיות והוראות עונשין (להלן – ההוראות האיסוריות);

(3) כנגזרת מן האמור, מתייתר הצורך במתן תעודות זמניות בכירופרטיקה, ולפיכך מוצע לבטל את האפשרות להוצאת תעודות זמניות כאמור.

הצעת חוק זו מבוססת בעיקרה על הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4), התשע"ג-2012, אשר פורסמה ביום כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), בהצעת חוק הממשלה 773, ועל הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 7), התשע"ט-2018, אשר פורסמה ביום ו' בחשוון התשע"ט (15 באוקטובר 2018), בהצעת חוק הממשלה 1252. שתי הצעות החוק שפורסמו כאמור בשנים 2012 ו-2018 לא הבשילו לכדי חוק (להלן – שתי הצעות החוק הקודמות), וכעת מוצע לקדם שוב באופן מצומצם יותר, לגבי מקצוע הכירופרטיקה בלבד, שעד היום טרם הוסדר בתקנות.

הצעת החוק המוצעת כעת מתייחסת למקצוע הכירופרטיקה בלבד, כיוון שהחל מהשנים 2017 ו-2021 משרד הבריאות החל בהנפקת תעודות מקצוע למקצועות הקרימינולוגיה הקלינית והפורדיאטריה, בהתאמה, ועורך מבחנים למקצועות אלה, כמפורט להלן: בשנת 2015 הותקנו תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תארים אקדמיים נוספים לגבי קרימינולוגיה קלינית), התשע"ה-2015, ובשנת 2017 החל המשרד לבחון במקצוע זה ולתת תעודות מקצוע למי שעומד בתנאי הכשירות לפי סעיף 8 לחוק.

כללי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), מסדיר את העיסוק בעשרה מקצועות בריאות שונים: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהפרעות בתקשורת, תזונה, קרימינולוגיה קלינית, פודיאטריה, פודיאטריה ניתוחית, כירופרטיקה, דימות רפואי ועיסוק ברפואה בפיקוח רופא מומחה (להלן – מקצועות הבריאות). הסדרת העיסוק נועדה להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים במקצועות הבריאות ולהגן על בריאות הציבור, כאמור בסעיף 1 לחוק. הוראות החוק מחייבות, בין השאר, את העוסק במקצוע הבריאות, בקבלת תעודה במקצוע הבריאות (להלן – תעודה) וכן הן מפרטות את התנאים למתן תעודה כאמור.

החוק, אשר נחקק ביום כ"ז בתמוז התשס"ח (30 ביולי 2008), הסדיר בתחילה רק את העיסוק בריפוי בעיסוק, בפיזיותרפיה, בטיפול בהפרעות בתקשורת ובתזונה (להלן – מקצועות הבריאות הישנים), ואילו העיסוק בקרימינולוגיה קלינית, בפורדיאטריה, בפורדיאטריה ניתוחית ובכירופרטיקה (להלן – מקצועות הבריאות החדשים) הוסדר מאוחר יותר במסגרת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010, אשר נחקק ביום ט' בניסן התש"ע (24 במרץ 2010) (להלן – תיקון מס' 2).

לאחרונה נוספו לחוק שני מקצועות חדשים: דימות רפואי ורפואה בפיקוח רופא מומחה (עמית רופא), במסגרת חוק להסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 8), התשפ"ג-2023, אשר נחקק ביום כ' באב התשפ"ג (7 באוגוסט 2023) וייכנס לתוקף ביום ג' באב התשפ"ד (7 באוגוסט 2024) (להלן – המקצועות האחרונים).

בתיקון מס' 2 תוקן גם סעיף 58 לחוק שדן בהוראות המעבר אשר לפיהן, בנסיבות מסוימות, מי שטרם תחילתו של החוק (כהגדרת יום התחילה בחוק), החזיק תעודת הכרה במקצוע בריאות, סיים לימודי תואר מסוימים או עסק במקצוע מסוים, יהיה זכאי לקבל תעודה במקצוע הבריאות, בלי שיצטרך לעמוד בחלק מהתנאים לקבלת תעודה במקצוע הבריאות שנקבעו בחוק. על פי הוראות מעבר אלה יש לעמוד בתנאים שונים הנוגעים להשכלה, לעיסוק ולהגשת בקשה לקבלת תעודה, והכול במועדים הקבועים בהוראות המעבר. זאת מאחר שהמחוקק סבר כי על הוראות המעבר להיות מוגבלות בזמן ותחומות לתקופה מסוימת שלאחריה יחולו ההוראות הקבועות שבחוק.

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 720; התשפ"ד, עמ' 586.

(1) בסעיף קטן (ז), במקום "(ב)" יבוא "(יז)";

(2) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:

"(1ז) בסעיפים קטנים (יח) עד (כ), "יום התחילה" – יום תחילתו של חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 10), התשפ"ד–2024";

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע להבהיר כי גם על מבצע עבודה בפיקוח הוראות הסעיף לא יחולו. תוספת זו מתבקשת, שכן נכון לקבוע שעבודה בפיקוח הנדרשת במסגרת הכשרה לעסוק במקצוע מסוים, תאפשר לבצע פעולות שאותו אדם עתיד לבצע לאחר קבלת התעודה.

סעיף 2 סעיף 58 לחוק, שכותרתו הוראות מעבר, מסדיר את התנאים שלפיהם הלומד או העוסק במקצוע בריאות זכאי לקבל תעודה, אף אם לא התקיימו בו התנאים המפורטים בחוק. סעיפים קטנים (א) עד (ו) דנים במקצועות הבריאות הישנים וסעיפים קטנים (ז) עד (כ) דנים במקצועות הבריאות החדשים.

לפסקאות (1) ו-(2)

סעיף 58(ז) לחוק קובע הגדרות לעניין סעיפים קטנים (ח) עד (כ) של סעיף 58 לחוק, שעניינם הוראות המעבר הנוגעות למקצועות הבריאות החדשים.

סעיף 58(ז) לחוק מגדיר את "יום התחילה" לעניין הוראות המעבר של מקצועות הבריאות החדשים, כך: "יום התחילה" – יום תחילתו של חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע–2010. תיקון מס' 2, אשר פורסם כאמור ביום ט' בניסן התש"ע (24 במרץ 2010), קבע ברישה של סעיף 18 שבו, שעניינו תחילה ותחולה, כי ככלל תחילתו של תיקון מס' 2 שנה מיום פרסומו, קרי ביום י"ח באדר ב' התשע"א (24 במרץ 2011). כחריגים לכך נקבעו סעיפים שמועד תחילתם ביום פרסומו של התיקון, ומנגד, סעיפים שתחילתם בתום שנתיים מיום פרסומו של התיקון.

כיוון שמקצוע הכירופרקטיקה לא הוסדר עד היום בתקנות, נדרש להאריך את הוראות המעבר לגבי מקצוע זה, ולכן יש להגדיר לו יום תחילה אחר. לשם כך יש להתאים את ההגדרה "יום התחילה" שבסעיף 58(ז) כך שתחול על סעיפים קטנים (ח) עד (יז). החלים לגבי מקצועות הבריאות החדשים בלא כירופרקטיקה, ולעניין סעיפים קטנים (יח) עד (כ) העוסקים בכירופרקטיקה, יום התחילה יהיה יום תחילתו של תיקון זה.

בשנת 2018 הותקנו תקנות המסדירות את הבחינות והעבודה בפיקוח לגבי פודיאטריה ופודיאטריה ניתוחית ובשנת 2021 החל המשרד לערוך בחינות במקצועות אלה ולתת תעודות מקצוע למי שעומד בתנאי הכשירות לפי סעיף 8 לחוק.

עם הסדרת מנגנון הבחינות לגבי מקצועות אלה, ולאחר ששתי הצעות החוק הקודמות לא הבשילו לחוקים, החל המשרד לבחון את כל המבקשים לקבל תעודות מקצוע במקצועות הקרימינולוגיה והפודיאטריה, כולל מבקשים שהיו יכולים ליהנות מהפטור שבהוראות המעבר, שפקעו. לכן, אין עוד טעם כיום להאריך את הוראות המעבר לגבי מקצועות אלה. נכון להיום, לא ידוע למשרד הבריאות על עוסקים במקצועות אלה, הממתינים להארכת הוראות המעבר. מקצועות אלה מוסדרים בשנים האחרונות, ולכן כל העוסקים בהם צריכים לעמוד בהוראות החוק, כולל ההוראות האיסוריות שבו, ואין הצדקה להיטיב עם מי שלא עומד בהוראות החוק.

כמו כן, בהצעת חוק זו נוספה הבהרה, לעניין כלל מקצועות הבריאות, ולפיה לא ינתן פטור מבחינה לפי סעיף 58 לחוק, למי שניגש לבחינה כנדרש לפי סעיף 8(3) לחוק, לפני או אחרי תחילתו של חוק זה, ונכשל בה.

סעיף 1 סעיף 5 לחוק מסדיר את נושא ייחוד הפעולות. סעיף קטן (א) קובע כי "לא יעשה אדם פעולה שיוחדה בתוספת השנייה לבעל תעודה במקצוע בריאות מסוים או לבעלי תעודות במקצועות בריאות מסוימים (בחוק זה – פעולות ייחודיות), אלא אם כן הוא בעל תעודה באותו מקצוע בריאות". לצד זאת, נקבע בסעיף 5 האמור, כי אין בכך כדי למנוע את ביצוען של פעולות ייחודיות על ידי גורמים שונים המנויים בסעיף. כמו כן, קובע סעיף קטן (ב), כי הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אדם המשלים הכשרה מעשית במקצוע הבריאות בהתאם להוראות לפי חוק זה, ובלבד שנעשתה בפיקוחו ובהדרכתו של בעל תעודה במקצוע בריאות. יצוין בהקשר זה, כי לגבי מרבית מקצועות הבריאות המוסדרים כיום בחוק, נדרש לבצע הכשרה מעשית כתנאי לקבלת תעודה.

לגבי מקצועות הפודיאטריה, הפודיאטריה הניתוחית והכירופרקטיקה נדרש, לצורך קבלת תעודה, לבצע גם עבודה בפיקוח, כאמור בפרטים 6(ב), 7(5) ו-8(5) לתוספת הראשונה לחוק.

- (3) בסעיף קטן (יח), במקום "מיום התחילה" יבוא "מיום פרסום תקנות לעניין הכשרה מעשית, לפי פרט 8(2) לתוספת הראשונה";
- (4) סעיף קטן (יט) – בטל;
- (5) במקום סעיף קטן (כ) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (3)

"(יט) מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בכירופרקטיקה בישראל ערב יום התחילה, ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאי האמור בפרט 8(6) שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה בכירופרקטיקה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה."

לפסקה (5)

סעיף 58(ב) לחוק בנוסחו כיום קובע כי מי שעסק בכירופרקטיקה בישראל ערב יום התחילה ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8 לחוק, למעט עבודה בפיקוח ועמידה בבחינות (כנדרש בפרט 5(8) ו-6(6) לתוספת הראשונה לחוק), זכאי לקבל תעודה זמנית שתוקפה הוגבל ל-12 חודשים מיום התחילה, עם אפשרות להארכתה בשנה אחת נוספת, קרי לכל המאוחר עד יום י"ג בניסן התשע"ג (24 במרץ 2013).

חלף זאת, מוצע לקבוע כי מי שעסק בכירופרקטיקה בישראל ערב יום תחילתה של הצעת חוק זו ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8 לחוק, למעט עמידה בבחינות וביצוע חצי שנת עבודה בפיקוח, יהיה זכאי לקבל תעודה בכירופרקטיקה, לאחר שישלים את התנאי האמור בפרט 5(8) לתוספת הראשונה לחוק, שעניינו חצי שנת עבודה בפיקוח, עד תום 24 חודשים מיום פרסום תקנות לעניין הכשרה מעשית, לפי פרט 8(2) לתוספת הראשונה לחוק או תקנות לעניין עבודה בפיקוח לפי פרט 5(8) לתוספת הראשונה לחוק, לפי המאוחר מביניהם (להלן – היום הקובע), ויגיש בקשה לכך בתוך 28 חודשים מהיום הקובע.

מאחר שמוצע בהצעת חוק זו לדרוח את מועד כניסתן לתוקף של ההוראות האיסוריות לגבי כירופרקטים, כך שייכנסו לתוקפן בתום שנתיים מיום תחילתה של הצעת חוק זו או בתום שנתיים ממועד התקנת תקנות לעניין הכשרה מעשית, עבודה בפיקוח ובחינות, לפי המאוחר מביניהם, נוצרה תקופה מספקת של שנתיים כדי להשלים חצי שנת עבודה בפיקוח, ולכן אין צורך בתעודה הזמנית. לפיכך מוצע לקבוע כי כירופרקט יוכל להשלים את חצי שנת העבודה בפיקוח בתוך 24 חודשים מיום פרסום תקנות ההכשרה המעשית או מיום פרסום תקנות לעניין עבודה בפיקוח, לפי המאוחר, וכן כי הוא יוכל עד 4 חודשים לאחר מכן להגיש את הבקשה לקבלת תעודה בכירופרקטיקה.

סעיף קטן (יח) של סעיף 58 לחוק קובע כי מי שעסק בכירופרקטיקה בישראל, בהיקף ניכר, במשך חמש שנים לפחות ערב יום התחילה, והוכיח ידע וניסיון בכירופרקטיקה להנחת דעתו של המנהל (כלומר בפועל כבר השלים הכשרה מעשית בתחום), זכאי לקבל תעודה בכירופרקטיקה לפי החוק, אם מתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאים של ביצוע עבודה בפיקוח ועמידה בבחינות, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה.

היות שכאמור לא הותקנו תקנות לעניין ביצוע הכשרה מעשית בתחום הכירופרקטיקה, שזהו אחד התנאים בסעיף 8 לחוק, עד היום לא היה ניתן להכיר במבקשים שכבר ביצעו הכשרה מעשית טרם תחילת החוק, ולפטור אותם מחובה זו לשם קבלת תעודה, בהסתמך על סעיף קטן (יח).

מוצע לתקן את סעיף קטן (יח) כך שהגשת הבקשה לא תהיה תלויה בחלוף זמן מיום תחילתו של החוק (שממילא חלף זה מכבר) אלא בפרסום תקנות לעניין הכשרה מעשית, שרק לאחר השלמתן יהיה ניתן לתת למבקשים את התעודות בפטור מההכשרה המעשית, למי שביצע הכשרה כזו במסגרת הלימודים. זאת כדי למנוע מצב שבו יהיה צורך להאריך פעם נוספת את הוראת המעבר בעבור כירופרקטים, אם לא תושלם הסדרת המקצוע על כל היבטיו.

לפסקה (4)

סעיף קטן (יט), בשונה מסעיף קטן (יח), נוגע למי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בכירופרקטיקה בישראל ערב יום התחילה (אך פחות מחמש שנים), ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8 (כולל ביצוע הכשרה מעשית ועבודה בפיקוח), למעט התנאי של עמידה בבחינות, וזכאי לקבל תעודה בכירופרקטיקה אם הגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה.

כיוון שעד היום לא הותקנו תקנות הנוגעות לעבודה בפיקוח ואין עוסקים בישראל שמתקיים בהם תנאי זה ערב יום תחילת החוק, מוצע לבטל את סעיף קטן (יט). עוסקים אלה, שאין להם ותק של 5 שנות עבודה ממילא ייכנסו בגדר סעיף קטן (כ), וזה נוסחו של סעיף קטן (יט) שמוצע לבטלו:

"(ב) מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בכירופרקטיקה בישראל ערב יום התחילה, ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאים הקבועים בפרט 8(5) ו-6(6) שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה בכירופרקטיקה, ובלבד שהשלים את התנאי האמור בפרט 8(5) שבתוספת הראשונה עד תום 24 חודשים מיום פרסום תקנות לעניין הכשרה מעשית לפי פרט 8(2) לתוספת הראשונה, או לעניין עבודה בפיקוח לפי פרט 8(5) לתוספת הראשונה, לפי המאוחר מביניהם (להלן – היום הקובע). והגיש בקשה לכך עד תום 28 חודשים מהיום הקובע";

(6) אחרי סעיף קטן (כו) יבוא:

"(כז) לא יינתן פטור מבחינה לפי סעיף זה, למי שניגש לבחינה כנדרש לפי סעיף 8(3) לחוק, לפני או אחרי תחילתו של חוק זה, ונכשל בה."

3. תיקון חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010², בסעיף 18 –
- (1) בפסקה (2), במקום "בפרטים 5 עד 8" יבוא "בפרטים 5 עד 7";
- (2) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) הוראות סעיפים 4 עד 7, 16 ו-47 לחוק העיקרי יחולו לגבי מקצוע הבריאות המנוי בפרט 8 לתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בנוסחה בסעיף 14 לחוק זה, בתום שנתיים מיום פרסומם של חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 10), התשפ"ד-2024, או בתום שנתיים מיום פרסום תקנות לעניין הכשרה מעשית לפי פרט 8(2) לתוספת הראשונה, לעניין עבודה בפיקוח לפי פרט 8(5) לתוספת הראשונה ולעניין בחינות לפי פרט 8(6) לתוספת הראשונה, לפי המאוחר מביניהם."

ד ב ר י ה ס ב ר

הוראות המעבר קובעות כי בהתקיים תנאים שונים המפורטים בסעיף 58(ב) עד (ו) לחוק ו-58(ז) עד (כ) לחוק, מבקש תעודה במקצוע בריאות לא יהיה חייב לעמוד בבחינה כתנאי לקבלת התעודה. תיקון זה נועד להבהיר כי מי שניגש לבחינה הממשלתית במקצוע בריאות ונכשל בה, ובכך למעשה הוכיח חוסר ידע במקצוע הבריאות, לא יהיה זכאי לקבל פטור מבחינה במקצוע הבריאות לפי הוראות המעבר כאמור. התיקון יחול הן על ארבעת מקצועות הבריאות הישנים והן על מקצוע הכירופרקטיקה (כאמור לעיל, הוראות המעבר לפטור למקצועות הקרימינולוגיה, הפודיאטריה והפודיאטריה הניתוחית לא הורכבו, בשל אי-קידומן של הצעות החוק הקודמות, ואינן מוארכות בתיקון זה). יצוין כי הוראה דומה קיימת גם לגבי קבלת רישיון לעסוק ברפואה כאמור בתקנה 5 לתקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה), התשמ"ח-1998.

סעיף 3 סעיף 57 לחוק, שעניינו תחילה, קובע כי תחילתו של החוק שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), למעט הוראות סעיפים 4 עד 7, 16, 47, 50 עד 52, 54 ו-56 שתחילתם שנתיים מיום התחילה. סעיפים 50 עד 52, 54 ו-56 לחוק עוסקים בתקונים עקיפים לחוקים שונים וסעיפים 4 עד 7, 16 ו-47 לחוק עוסקים בהוראות האיסוריות שהן כאמור ההוראות הנוגעות לייחוד התואר,

וזה נוסחו של סעיף קטן (כ) שמוצע להחליפו:

"(כ) מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בכירופרקטיקה בישראל ערב יום התחילה, ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאים הקבועים בפרט 8(5) ו-6(6) שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה זמנית בכירופרקטיקה, שתוקפה יוגבל ל-12 חודשים מיום התחילה (בסעיף קטן זה – תעודה זמנית); השר רשאי להאריך, בצו, את התקופה האמורה בסעיף קטן זה בשנה אחת נוספת; המנהל רשאי להגביל תעודה זמנית בכל תנאי הדרוש, לדעתו, כדי להבטיח את בריאות הציבור, לרבות איסור עיסוק בפעולות ייחודיות או בפעולות מסוימות שקבע, בהתחשב, בין השאר, בהשכלתו ובניסיונו המקצועי של המבקש; מי שניתנה לו תעודה זמנית יראו אותו כבעל תעודה במקצוע בריאות, כל עוד התעודה הזמנית עומדת בתוקפה, ובכפוף לתנאים שנקבעו בה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף קטן (יט)."

לפסקה (6)

על פי התיקון המוצע, ייווסף לסעיף 58 לחוק סעיף קטן (כז) המוצע, אשר לפיו לא יינתן פטור מבחינה לפי סעיף זה, למי שניגש לבחינה כנדרש לפי סעיף 8(3) לחוק, לפני או אחרי תחילתו של החוק המוצע, ונכשל בה.

² ס"ח התש"ע, עמ' 476.

4. תיקון פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976,³ בסעיף 61, סעיף קטן (ב) – בטל.
5. תיקון חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996,⁴ בסעיף 2, בהגדרה "מטפל", אחרי "כירופקט" יבוא "דימותן רפואי".
6. תחילתו של סעיף 18(2) ו-3 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2, התש"ע-2010, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, ביום ט' בניסן התשע"א (24 במרץ 2010).

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע לבטל את סעיף 61(ב) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976, הקובע כי מי שמפר הוראה של תקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (א), ולא נקבע בהן עונש אחר לאותה עבירה, דינו קנס 1,000 לירות. עד היום לא נעשה שימוש בסעיף זה ולא הועמד אדם לדין בשל הפרת הוראה של תקנות שהותקנו מכוח סעיף 61(א). סעיף זה קובע סמכות רשות של המנהל להתקין תקנות לעניין נושאים שונים, ואולם התקנות שהותקנו עד היום מכוחו עסקו בעיקר בנושאים פרוצדורליים, וממילא ניתן לעשות שימוש בהוראות פליליות אחרות הקבועות בדין.

כמו כן, מוצע לתקן את חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, ולהוסיף להגדרה "מטפל" שבו את המקצוע "דימותן רפואי".

סעיף 6 תיקון מס' 2 המסדיר כאמור את העיסוק במקצועות הבריאות החדשים, קובע בסעיף 18(2) שבו כי ההוראות האיסוריות יחולו על ארבעה מקצועות אלה בתום שנתיים מיום פרסומם של תיקון מס' 2 (שהוא יום ט' בניסן התש"ע (24 במרץ 2010)). כלומר ביום א' בניסן התשע"ב (24 במרץ 2012). בסעיף 3 להצעת חוק זו מוצע כאמור לתקן את סעיף 18(2) האמור, כך שלא יכלול את פרט (8) לתוספת הראשונה לחוק, כלומר לא יכלול את מקצוע הכירופקטיקה, ולגביו בלבד, לדחות את מועד תחילתן של ההוראות האיסוריות.

מוצע כי דחיית התחילה של ההוראות האיסוריות כאמור תיכנס לתוקף, במועד רטרואקטיבי, ביום הפרסום המקורי של סעיף 18(2) כפי שחוקק בתיקון מס' 2, היינו ביום ט' בניסן התשע"א (24 במרץ 2010), וכך לא יראו בעוסקים במקצוע הבריאות כירופקטיקה שעסקו בתקופה שמהמועד האמור עד למועד חקיקתו של החוק המוצע, עוברי עבירה משמעתית או פלילית.

ייחוד פעולות, איסור התחזות, איסור העסקה, תחומי מומחיות ועונשין.

החוק פורסם ביום כ"ז בתמוז התשס"ח (30 ביולי 2008), ולפיכך יום התחילה הוא יום ה' בשבט התשס"ט (30 בינואר 2009) ויום תחילתם של הסעיפים שפורטו לעיל הוא כ"ה בשבט התשע"א (30 בינואר 2011).

תיקון מס' 2, אשר הסדיר כאמור את עיסוקם של מקצועות הבריאות החדשים, קובע בסעיף 18(2) שבו, כי ההוראות האיסוריות יחולו על מקצועות אלה במועד מאוחר יותר מהמועד שנקבע למקצועות הבריאות הישנים – בתום שנתיים מיום פרסומם של תיקון מס' 2, קרי ביום א' בניסן התשע"ב (24 במרץ 2012) (תיקון מס' 2 פורסם ביום ט' בניסן התש"ע (24 במרץ 2010)). מוצע לתקן את תיקון מס' 2 ולדחות בו את מועד תחילתם של סעיפי ההוראות האיסוריות לגבי מקצוע הכירופקטיקה בלבד, כך שיהיה שנתיים מיום תחילתה של הצעת חוק זו או שנתיים מיום פרסום תקנות לעניין הכשרה מעשית, לפי פרט (8) לתוספת הראשונה לחוק, לעניין עבודה בפיקוח לפי פרט (5) לתוספת הראשונה לחוק ולעניין בחינות לפי פרט (6) לתוספת הראשונה לחוק, לפי המאוחר מביניהם. דחייה זו של ההוראות האיסוריות לגבי מקצוע הכירופקטיקה תאפשר פרק זמן למבקשים לעבוד בתחום זה, להשלים את הדרישות החסרות לעניין הכשרה מעשית, עבודה בפיקוח ובחינות, בהתאם לתקנות שיוקנו בעניינים אלה, עד למועד תחילתן של ההוראות האיסוריות ביחס אליהם.

סעיפים במסגרת הצעת חוק זו מוצע לתקן בתיקון עקיף 4 ו-5 שני חוקים בעניינים אחרים, היות שמדובר בתיקונים נדרשים המשקפים את המצב המשפטי הקיים, כמפורט להלן:

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594: התשפ"ג, עמ' 717.

⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327: התשפ"ד, עמ' 306.

